

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

03. Konu — Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

Kısa Soru-Cevap · 79 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 03 — Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

Kaynak: 3-YY.S.docx (Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği — GİK Yön. m.1–163; dayanağı GK m.5/A vd.). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Sertifika, Statü ve Temel Koşullar (GİK Yön. m.3–4)

#	Soru	Cevap
1	Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre "sertifika" hangi kolaylıklardan yararlanmak üzere düzenlenir?	(1) Basitleştirilmiş uygulamalar, (2) beyanın kontrolüne ilişkin kolaylaştırmalar, (3) emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklar. (GİK Yön. m.3-ö)
2	Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınması için aranan koşullar nelerdir? ★ 2025	Güvenilirlik (m.5), ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilirliği (m.6), mali yeterlilik (m.7), emniyet ve güvenlik (m.8) koşulları + TGB'de yerleşik olmak + en az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunmak. Kapsamlı teminat YYS koşulu değildir (izinli gönderici yetkisinin ek koşuludur). (GİK Yön. m.4/1; m.76/1-b)
3	YYS başvurusunda yerleşiklik şartı nasıl aranır? ★ 2022	Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olmak. (GİK Yön. m.4/1)
4	YYS için başvuru sahibinin en az kaç yıldır fiilen faaliyette bulunması gerekir? ★ 2021, 2022	En az 3 yıl (2 yıl değil); 3 yıldan az süredir faaliyette bulunanın başvurusu ön inceleme yapılmaksızın reddedilir. (GİK Yön. m.4/1; m.14/1-e)
5	Sertifika sahibi şirketin tüzel kişiliği devir veya birleşmeyle sona ererse, yeni kurulan/devralan şirketin başvurusunda hangi şart aranmaz?	En az 3 yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz; sona eren şirketin ceza kararı ve beyan sayıları başvuranınlarla birlikte değerlendirilir. (GİK Yön. m.4/2)
6	Sertifika sahibi şirkete sertifikası olmayan bir şirket devir suretiyle katılırsa hangi süreler işler?	Devrin tescilini izleyen 5 iş günü içinde gümrük idaresine bildirim; 60 iş günü içinde yeniden sertifika başvurusu. Başvurulmazsa sertifika askıya alınır. (GİK Yön. m.4/4)
7	Statü sahiplerinin ayrıca bir talebe gerek olmadan yararlandığı basitleştirilmiş uygulamalar hangileridir?	Eksik beyan usulü ve kısmi teminat uygulaması. (GİK Yön. m.4/7)
8	Hangi uygulamalardan yararlanmak için talep ve ek koşulların sağlanması gerekir?	Götürü teminat, onaylanmış ihracatçı yetkisi (basitleştirilmiş A.TR, kıymete bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED, ihracatta yerinde gümrükleme), izinli gönderici, izinli alıcı ve ithalatta yerinde gümrükleme. (GİK Yön. m.4/8)
9	Beyanın kontrolüne ilişkin kolaylaştırmalar nelerdir?	Talep gerekmeksizin: yeşil hat uygulaması; belge kontrolüne tabi tutulursa kontrollerin öncelikle yapılması; muayeneye tabi tutulursa muayenenin öncelikle yapılması. (GİK Yön. m.4/9)
10	Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı hangi koşulla tanınır?	İzinli gönderici yetkisine sahip olma koşuluyla, ayrıca talep gerekmeksizin; kullanılacak sınır kapıları ve usul Bakanlıkça belirlenir. (GİK Yön. m.4/11; m.151)
11	Sertifika kapsamındaki haklar başka kişilere kullanılabilir mi?	Hayır; haklardan bizzat sertifika sahibi yararlanır, başkalarına kullanılamaz. Haklar yalnızca sertifika geçerli olduğu sürece kullanılabilir. (GİK Yön. m.4/12–13)

YYI-I ve YYI-II Statüleri (GİK Yön. m.4/A)

#	Soru	Cevap
12	YYI-I statüsünün koşulları nelerdir?	İmalatçı olmak + asgari 5 milyon ABD doları ihracat + (geriye dönük 1 yılda ortalama en az 50 işçi istihdamı veya asgari 10 milyon ABD doları ihracat). (GİK Yön. m.4/A-1)
13	YYI-II statüsünün koşulları nelerdir?	İmalatçı olmak + asgari 1 milyon ABD doları ihracat + (ortalama en az 30 işçi istihdamı veya asgari 5 milyon ABD doları ihracat). (GİK Yön. m.4/A-2)
14	YYI-I/YYI-II ihracat koşulunda dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat dikkate alınır mı?	Evet; bu şirketler aracılığıyla yapıldığı tespit edilen ihracat tutarları da grup ithalatçısı/grup imalatçısının (başvuranın) ihracatı olarak kabul edilir. (GİK Yön. m.4/A-4)
15	YYI-I ve YYI-II statüsü sahiplerine kontrol türü bakımından ne sağlanır?	Bu statülere sahip olmayan sertifika sahiplerine göre daha az belge kontrolüne ve daha az muayeneye tabi tutulabilirler. (GİK Yön. m.145/4, 146/4)

Güvenilirlik Koşulu (GİK Yön. m.5)

#	Soru	Cevap
16	Güvenilirlik koşulunda hakkında ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması gereken kişiler kimlerdir?	Yönetim kurulu üyeleri, sermayenin %10 ve fazlasına sahip gerçek kişiler ve gümrük-dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar. (GİK Yön. m.5/1-a)
17	Ceza kararı kriterleri hangi dönem üzerinden değerlendirilir?	Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük 3 yıl; 12'şer aylık 3 dönem ayrı ayrı. (GİK Yön. m.5/1-c-ı)
18	İthalat-ihracat beyannamelerinde 241/1 usulsüzlük cezasının 3 katını aşan ceza kararlarına ilişkin eşik nedir?	Sayı 5'ten fazla olmak koşuluyla, her dönemdeki ithalat ve ihracat beyannamesi toplamının %1'ini aşmamalıdır. (GİK Yön. m.5/1-c)
19	İthalat-ihracat beyannamelerinde 241/1 usulsüzlük cezasının 75 katını aşan (yüksek tutarlı) ceza kararlarına ilişkin eşik nedir?	Sayı 2'den fazla olmak koşuluyla, beyanname toplamının binde 2'sini aşmamalıdır. (GİK Yön. m.5/1-d)
20	Güvenilirlik koşulundaki borç şartları nelerdir?	Kesinleşmiş gümrük vergi ve ceza borcu, kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması (teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar dikkate alınmaz). (GİK Yön. m.5/1-i-k, 5/8)
21	Asgari beyan sayısı koşulu nedir?	Başvuru yılından önceki takvim yılında veya başvuru ayının ilk gününden geriye dönük 1 yılda en az 100 adet beyan kapsamında işlem yapılmış olması. (GİK Yön. m.5/1-l)
22	Ceza kararı kriterleri uygulanırken hangi ceza kararları dikkate alınmaz veya tek sayılır?	Kesinleşmemiş kararlar ve ihlalin idarece tespitinden önce beyan sahibince bildirilmesi üzerine düzenlenen kararlar dikkate alınmaz; başvuru ayının ilk gününden geriye dönük 3 yıldan önce işlenen fiillere ait kararlar dikkate alınmaz; (c) bendinde aynı beyannameye ilişkin birden fazla karar 1 sayılır. (GİK Yön. m.5/2-6)

Ticari Kayıtlar, Mali Yeterlilik, Emniyet-Güvenlik ve Kamu İstisnası (GİK Yön. m.6–9)

#	Soru	Cevap
23	Ticari kayıtlar koşulu kapsamında beyanlara ilişkin belgeler ne kadar süre saklanmalıdır?	Özel mevzuat saklı kalmak kaydıyla, beyanın gerçekleştiği yılın sonundan itibaren 5 yıl. (GİK Yön. m.6/1-ğ)
24	Mali yeterlilik koşulu nasıl tevsik edilir?	Başvuru yılından önceki 3 yıl esas alınarak mali yapının yeminli mali müşavirce incelenip olumlu görüşle rapora bağlanması. (GİK Yön. m.7/1)
25	Ocak–Mart aylarında yapılan başvurularda önceki yılın mali tabloları tamamlanmamışsa hangi yıllar esas alınır?	Başvuru yılından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl. (GİK Yön. m.7/2)
26	Hangi kamu kurum ve kuruluşlarının başvurusunda 5–8. maddelerdeki koşullar aranmaz?	Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin tamamı bunlara ait bağlı müesseseler. (GİK Yön. m.9/1)

Başvuru Belgeleri ve Başvuru Yeri (GİK Yön. m.10–11)

#	Soru	Cevap
27	Adli sicil belgeleri ile vergi borcuna ilişkin yazı, başvuru tarihinden geriye dönük en geç ne kadar süre içinde alınmış olmalıdır?	Her ikisi de en geç 2 ay. (GİK Yön. m.10/1-b, ç)
28	Sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişkin belge başvuru tarihinden geriye dönük en geç ne zaman alınmış olmalıdır?	En geç 1 ay içinde. (GİK Yön. m.10/1-c)
29	YYs başvurusunda hangi ISO sertifikaları istenir?	ISO 9001 ve ISO 27001; birinin eksikliği ön inceleme yapılmaksızın ret sebebidir. Askerî yasak/güvenlik bölgelerindeki bina ve tesisler için aranmaz. (GİK Yön. m.10/1-e, 10/18; m.14/1-c)
30	Resmî dairelerin YYS başvurusunda hangi belge aranır?	Yalnızca başvuru formu (tamamı devlete ait iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bağlı müesseselerde ayrıca ortaklık ve sermaye yapısını gösteren belge). (GİK Yön. m.10/11)
31	YYs başvurusu nereye yapılır?	Ek-20'deki tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne (gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü). (GİK Yön. m.11/1; m.3-ç)
32	Resmî daireler ile tamamı devlete ait iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarının YYS başvuruları nereye yapılır? ★ 2025	Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne. (GİK Yön. m.11/2)
33	Sertifika alındıktan sonra ISO 9001/27001 belgeleri geçerliliğini kaybederse tamamlama süresi nedir?	Sertifika sahibinden kaynaklanmayan nedenlerle → 6 ay; süresinde yenilenmediği için → 3 ay (bildirim 5 iş günü içinde yapılır). Süresinde ibraz edilmezse sertifika 30 gün askıya alınır (+30 gün uzatılabilir). (GİK Yön. m.10/19; m.154/22)

Ön İnceleme ve Yerinde İnceleme (GİK Yön. m.12–13)

#	Soru	Cevap
34	Başvurunun ön incelemesi kim tarafından, hangi sürede tamamlanır?	İlgili bölge müdürlüğünce, genel evrak kaydını takiben en geç 15 iş günü içinde; bilgi verilerek 15 iş günü uzatılabilir. (GİK Yön. m.12/2)
35	Ön incelemede bildirilen eksik bilgi ve belgeler hangi sürede tamamlanmalıdır?	Bildirimi müteakip en geç 45 iş günü; tamamlanmazsa başvuru reddedilir. (GİK Yön. m.12/5–6)
36	Ön incelemede ve yerinde incelemede hangi koşullar incelenir?	Ön inceleme (bölge müdürlüğü): güvenilirlik (m.5), mali yeterlilik (m.7) ve talep edilen yetkilerin ek koşulları. Yerinde inceleme (sonradan kontrol yetkilisi): ticari kayıtlar (m.6/1-a–h) ve emniyet-güvenlik (m.8). (GİK Yön. m.12/7; m.13/2)
37	Soru formunu kim inceler; eksik/yetersiz bulunursa yeniden düzenleme süresi nedir?	Genel Müdürlük 30 iş günü içinde inceler (+15 iş günü uzatılabilir); eksik/yetersizse başvuru sahibine 40 iş günü süre verilir. (GİK Yön. m.12/10, 12/12)
38	Yerinde inceleme hangi sürede yapılır; eksiklikler için ne kadar ek süre verilebilir?	90 iş günü içinde; taahhüt halinde 90 iş gününe kadar ek süre; ek sürenin bitiminden sonra 20 iş günü içinde yeniden incelenir. (GİK Yön. m.13/2)

Başvurunun Reddi (GİK Yön. m.14)

#	Soru	Cevap
39	Hangi hallerde başvuru ön inceleme yapılmaksızın reddedilir?	(1) Yetkisiz bölge müdürlüğüne başvuru; (2) başvuru formunun usulüne uygun imzalanmaması; (3) ISO belgelerinden birinin eksikliği; (4) sertifika iptalinden itibaren 3 yıl dolmadan başvuru; (5) onaylanmış kişi statü belgesi veya onaylanmış ihracatçı yetkisi iptalinden itibaren 3 yıl dolmadan başvuru; (6) 3 yıldan az süredir faaliyet. (GİK Yön. m.14/1)
40	Başvurusu reddedilen kişi yeniden başvurmak için belirli bir süre beklemek zorunda mıdır?	Hayır; reddedilenlerin sonraki başvuruları yeni bir başvuru gibi değerlendirilir. 3 yıllık yeniden başvuru yasağı ret için değil iptal için öngörülmüştür. (GİK Yön. m.14/6; m.15/6/3)

Sertifikanın Düzenlenmesi, Geçerliliği ve Değişiklikler (GİK Yön. m.15–18/A)

#	Soru	Cevap
41	Sertifika hangi sürede düzenlenir ve kim tarafından imzalanır?	Götürü teminat talep edilmemişse 5 iş günü içinde ilgili bölge müdürlüğünce düzenlenir; Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü imzalar. (GİK Yön. m.15/1, 15/4)
42	5/1-(a)'daki kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığınca dava açılmış olması sertifika düzenlenmesine engel midir?	Hayır; ancak dava sürecinde yalnızca eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş A.TR ve kıymete bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED haklarından yararlanılır; diğerleri beraatle kesin lehe sonuçlanıncaya kadar kullanılamaz. (GİK Yön. m.15/7)
43	Sertifika ne zaman geçerli hale gelir?	Düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde. (GİK Yön. m.16/1)
44	Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geçerlilik süresi nedir? ★ 2024	Askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla süresiz. (GİK Yön. m.16/2)

#	Soru	Cevap
45	Ticaret unvanı, adres, sicil yeri/numarası veya vergi numarası değişirse değişiklik başvurusu hangi sürede yapılır?	Unvan/adres/sicil bilgileri: Sicil Gazetesinde yayımı izleyen 5 iş günü; vergi numarası: vergi dairesince bildirimi izleyen 5 iş günü. Başvurulmazsa sertifika başvuru yapılınca kadar askıya alınır. (GİK Yön. m.17/6; m.154/9)
46	Sertifika sahibi firmaya yeni ortak, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi atanırsa hangi süreler işler?	Değişikliği izleyen 5 iş günü içinde bölge müdürlüğüne bildirim; adli sicil belgeleri bildirimi izleyen 30 iş günü içinde ibraz edilir. (GİK Yön. m.18/A-1)

Eksik Beyan Usulü (GİK Yön. m.19–26)

#	Soru	Cevap
47	Eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler hangileridir?	Fatura, A.TR Dolaşım Belgesi, menşe ispat belgeleri, teslim şekli gereği navlun makbuzu ve sigorta poliçesi, işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu. (GİK Yön. m.19/1)
48	Eksik belgelerin ibraz süresi ve verilebilecek ek süreler nelerdir?	Tescilden itibaren 1 ay; indirimli/sıfır oranlı vergi belgelerinde talep üzerine 3 ayı geçmeyecek ek süre; gümrük kıymetine ilişkin eksik beyanda 3 aydan uzun ek süre belirlenebilir. (GİK Yön. m.20)
49	Eksik belgeler süresinde ibraz edilmezse ne olur?	Sertifika sahibi yazılı uyarılır, hakkında Kanunun 241/1 hükmü uygulanır, bölge müdürlüğüne bildirilir; eksik beyan yetkisi belgeler tamamlanıncaya kadar askıya alınır. (GİK Yön. m.24/3; m.26/1)

Kısmi ve Götürü Teminat (GİK Yön. m.27–43)

#	Soru	Cevap
50	Kısmi teminat uygulamasında hangi rejimlerde, hangi oranda teminat alınır? ★ 2021	Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde, talep halinde ithalat vergilerinin %10'u oranında. (GİK Yön. m.27/1)
51	Kısmi teminat yetkisi hangi durumda, ne kadar süreyle askıya alınır?	Kesinleşmiş kamu alacağının süresinde ödenmemesi ihlali, askının sona ermesini takip eden 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa, borcun ödenmesini müteakip 2 yıl süreyle. (GİK Yön. m.31/1)
52	Götürü teminat uygulaması neyi ifade eder?	Belirlenen tutardaki teminatın her işlem için ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanacak tutardan bağımsız ve düşüm yapılmaksızın 1 yıl süreyle kullanılmasını. (GİK Yön. m.32/1)
53	Götürü teminat tutarı nasıl hesaplanır; asgari ve azami tutarlar nedir?	Geriye dönük 1 yılda teminata konu gümrük vergilerinin toplam kıymetinin %10'u; asgari 250.000 Avro (dahilde işleme dâhil) / 75.000 Avro (dahilde işleme dışında); azami 2.000.000 Avro istenebilir. (GİK Yön. m.35/1–3)
54	Götürü teminat hangi kamu alacakları için geçerli değildir ve teminat türü nedir?	ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste eşyasına ilişkin kamu alacakları için geçerli değildir; teminat, banka veya özel finans kurumlarınca verilen süresiz teminat mektubu olmalıdır. (GİK Yön. m.33/1; m.34/1)

#	Soru	Cevap
55	Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi ve güncelleme başvurusunun zamanı nedir?	Geçerlilik 1 yıl; güncelleme, sürenin bitiminden önceki 1 ay içinde istenir (daha önce yapılan başvuru kabul edilmez). (GİK Yön. m.38/1; m.39/1–2)

Onaylanmış İhracatçı, İzinli Gönderici/Alıcı ve Yerinde Gümrükleme (GİK Yön. m.44–142)

#	Soru	Cevap
56	Basitleştirilmiş A.TR ve kıymete bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED izinleri için asgari belge sayısı nedir?	A.TR izni: en az 50 adet A.TR düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış olmak; fatura beyanı/EUR.MED: aynı dörtlü tarife pozisyonundaki eşya için en az 50 adet EUR.1 veya EUR.MED. (GİK Yön. m.45/1; m.52/1)
57	İhracatta yerinde gümrükleme izni için ihracat tutarı koşulu nedir?	Asgari 5 milyon FOB/ABD doları fiili ihracat; dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı vb. araçlarla yapılan ihracat dikkate alınmaz; bilinen göndericilerden bu koşul aranmaz (izin yalnızca hava yolu ihracatında geçerli). (GİK Yön. m.57/1-a, 57/2, 57/5)
58	İzinli gönderici yetkisinin ek koşulları nelerdir?	Uluslararası taşımacı yetki belgesi; kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası; en az 500 transit beyannamesi (veya en az 300'ü transit olmak üzere toplam 500 transit + özet beyan); teçhizat-donanım ve tartım düzeneği; en az 1 tesis. (GİK Yön. m.76/1)
59	İzinli alıcı yetkisi koşulları ve kapsamı bakımından izinli göndericiden nasıl ayrılır?	Taşımacı yetki belgesi ve 500 transit beyanı ölçütü ortaktır; izinli alıcıda kapsamlı teminat yerine m.98 uyarınca teminat verilmesi aranır ve yetki kapsamında yalnızca YYS-I statüsündeki yükümlülerin eşyası işlem görür. (GİK Yön. m.96/1; m.97/1)
60	İthalatta yerinde gümrükleme izninin ek koşulları nelerdir?	YYS-I statüsü, m.123 uyarınca teminat, teçhizat-donanım ve tartım düzeneği. İzin sahiplerine ayrıca talep ve 96/1 koşulları aranmaksızın izinli alıcı yetkisi verilir. (GİK Yön. m.121/1, 121/5)

Kontrol Türü ve Emniyet-Güvenlik Kolaylıkları (GİK Yön. m.143–152)

#	Soru	Cevap
61	YYS sahibinin hangi beyannameleri yeşil hatta işlem görmez?	Gümrük Yönetmeliğinin 196/1-(a) ve (ç) bentlerinde tahlile tabi tutulacağı belirtilen eşyaya ilişkin beyannameler. (GİK Yön. m.144/2)
62	Yeşil hatta işlem gören beyannamede tahakkuk eden gümrük vergileri nasıl ödenir?	Zorunlu olarak yetkilendirilmiş yükümlünün banka hesabından elektronik ortamda veya GÜMKART ile. (GİK Yön. m.144/3)
63	Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklarda ihlal kademeleri nasıldır?	1. ihlal: yazılı uyarı + 241/1; 3 yıl içinde tekrar: ikinci yazılı uyarı + 241/1; sonraki 3 yıl içinde tekrar: 6 ay askı; askı bitiminden sonraki 3 yıl içinde tekrar: 2 yıl askı. (Bildirilmeyen firmanın ihracatının tekrarında 3 ay askı.) (GİK Yön. m.147/1–5)
64	Emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklar nelerdir?	Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme; özet beyana dayalı emniyet-güvenlik kontrollerinin azaltılması ve öncelikle yapılması; sınır kapılarından öncelikli geçiş. (GİK Yön. m.148/1)

#	Soru	Cevap
65	YYS sertifikası sahibi nakliyeciler kuruluşlar ile kara, deniz ve hava yolu işletmeleri azaltılmış özet beyanı hangi durumda verebilir; aykırılığın yaptırımı nedir?	Yalnızca YYS statüsü tanınmış kişilerin eşyasını taşıdıklarında; aykırılıkta emniyet-güvenlik kolaylıkları her seferinde 6 ay askıya alınır. (GİK Yön. m.149/2; m.152/2)

Yükümlülükler, Askıya Alma, Geri Alma ve İptal (GİK Yön. m.153–157)

#	Soru	Cevap
66	Soru formu hangi aralıkla güncellenir ve ne zamana kadar gönderilir?	5 yılda bir; sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki 60 aylık dönemlerin sonunu izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bölge müdürlüğüne. Gönderilmezse sertifika ibraz edilinceye kadar askıya alınır. (GİK Yön. m.153/5–6; m.154/8)
67	Yeni veya ilave koşullar getirilirse sertifika sahiplerine ne kadar süre verilir?	6 ay; ek koşullar süresinde karşılanamazsa sertifika geri alınır. (GİK Yön. m.153/7; m.155/1-ç)
68	5/1-(a)'daki kişiler hakkında dava açılması sertifika sahibince hangi sürede bildirilir?	Davaya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne. (GİK Yön. m.153/9)
69	Sertifika koşullarından biri kaybedilirse askıya alma süreci nasıl işler?	Sertifika sahibi bildirirse düzeltme için 30 gün süre; düzeltilmezse (veya idarece tespit ya da emniyet/kamu sağlığı/çevre tehdidi halinde derhal) statü 30 gün askıya alınır; bilgi-belge sunulursa 30 gün uzatılabilir. (GİK Yön. m.154/1–4)
70	Gümrük işlemlerinden doğan kesinleşmiş kamu alacağı süresinde ödenmezse sertifikaya ne olur?	Kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödeninceye kadar askıya alınır. (GİK Yön. m.154/6)
71	Sertifika hangi hallerde geri alınır?	Askı süreleri sonunda kaybedilen koşulların tekrar sağlanamaması; devir sonrası yeniden başvurunun reddi; temsil yetkisinin süresinde sona erdirilmemesi; yeni ek koşulların 6 ayda karşılanamaması; sertifika sahibinin talebi. (GİK Yön. m.155/1–2)
72	Sertifika hangi hallerde iptal edilir?	(1) Yanlış/eksik bilgi veya sahte belgeye dayanarak verildiğinin anlaşılması; (2) yönetim kurulu üyeleri veya sermayenin %10'undan fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında kesinleşmiş yargı kararı; (3) sertifika, hak/yetki ve yetki numaralarının başkası adına kullanılması veya kullanılması. (GİK Yön. m.156/1)
73	Sertifikası iptal edilen kişi ne zaman yeniden başvurabilir?	İptalden sonra 3 yıl içinde yapılan başvurular reddedilir; iptal, sertifika kapsamındaki tüm hak ve yetkileri de kapsar. (GİK Yön. m.156/2–3)
74	Sertifikanın ve kapsamındaki hakların askıya alınması, geri alınması ve iptalinde yetkili makam kimdir?	Sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü; ihlali tespit eden gümrük müdürlüğü bu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunur. (GİK Yön. m.155/1, 156/1, 157/2–3)

İzleme, Faaliyet Raporu ve Diğer Hükümler (GİK Yön. m.158–162)

#	Soru	Cevap
75	Yıllık faaliyet raporu ne zaman hazırlanır ve kaç beyanname kontrol edilir?	Sertifika sahibince (hizmet alımıyla da yaptırılabilir) her 12 aylık dönem sonunda, izleyen üçüncü ayın sonuna kadar; toplam beyannamelerin en az %5'i, 50'den az olmamak üzere. (GİK Yön. m.158/1–2)
76	Sertifika koşullarının ön izlemesi hangi aralıkla ve kim tarafından yapılır?	Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her 5 yılda bir, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce (belgeler ve Bakanlık veri tabanları üzerinden). (GİK Yön. m.159/1)
77	Sertifika koşullarının yerinde izlenmesi hangi aralıkla ve kim tarafından yapılır? ★ 2025	Her 5 yılda bir, sonradan kontrol yetkilisi tarafından sertifika sahibinin tesislerinde; Genel Müdürlük gerekirse 5 yıllık periyot dışında da yerinde izleme kararı verebilir. (GİK Yön. m.160/1, 160/8)
78	Adına YYS düzenlenen onaylanmış kişilerin statü belgesi ne olur?	Onaylanmış kişi statü belgeleri geri alınır; YYS geçerli olduğu sürece onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu yapılamaz. (GİK Yön. m.162/1–2)
79	Beyana aykırılıkta dökme eşya ve ihraç eşyası için hangi farklılık oranları esas alınır?	Dökme eşyanın vergilendirmeye esas ağırlığında %3'ü aşan farklılıklar dikkate alınır; ihraç eşyasının miktar/cinsinde %10'dan az farklılık dikkate alınmaz. (GİK Yön. m.161/A-3, 161/A-5)

Sık Karıştırılanlar

Faaliyet süresi en az 3 yıl (2 yıl değil). Devir, birleşme ve bölünmede bu şart aranmaz; ancak **iki veya daha fazla şirketin** devralınması/birleşmesi sonrası başvuruda **her bir şirketin** en az 3 yıldır faaliyette olması gerekir.

Kapsamlı teminat YYS koşulu değildir: YYS koşulları güvenilirlik, ticari kayıtlar, mali yeterlilik, emniyet-güvenlik (+ serbest bölgeler dâhil TGB'de yerleşiklik ve 3 yıl). Kapsamlı teminat/teminattan vazgeçme **izinli gönderici** yetkisinin ek koşuludur.

Kısmi teminat ≠ götürü teminat: kısmi teminat = gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalatta talep halinde ithalat vergilerinin **%10'u**; götürü teminat = geriye dönük 1 yılın teminata konu vergilerinin **%10'u**, asgari **250.000 / 75.000 Avro**, azami **2.000.000 Avro**, geçerlilik **1 yıl**.

Süreler: sertifika **süresiz**; götürü teminat yetkisi **1 yıl**; ön izleme ve yerinde izleme **5 yılda bir**; soru formu güncellemesi **5 yılda bir**; faaliyet raporu **her 12 ayda**.

Ön inceleme ↔ yerinde inceleme: ön inceleme **bölge müdürlüğü** (güvenilirlik + mali yeterlilik; 15+15 iş günü, eksik tamamlama 45 iş günü); yerinde inceleme **sonradan kontrol yetkilisi** (ticari kayıtlar + emniyet-güvenlik; 90 iş günü + 90 iş gününe kadar ek süre).

Ret ≠ iptal: reddedilen başvurudan sonraki başvuru **yeni başvuru** sayılır; **iptalden sonra 3 yıl** başvuru yapılamaz (onaylanmış kişi statü belgesi veya onaylanmış ihracatçı yetkisi iptalinde de 3 yıl).

Aracılı ihracat: YYS-I/YYS-II ihracat koşulunda dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat **sayılır**; ihracatta yerinde gümrüklemedeki 5 milyon FOB/ABD doları koşulunda **sayılmaz**.

YYS-I ↔ YYS-II: YYS-I = imalatçı + 5 milyon \$ + (50 işçi veya 10 milyon \$); YYS-II = imalatçı + 1 milyon \$ + (30 işçi veya 5 milyon \$). İzinli alıcı kapsamında işlem ve ithalatta yerinde gümrükleme **YYS-I** ister. Kamu kuruluşlarının başvuru yeri **Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü**.